

0000950-53.2017.8.26.0312

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

0000950-53.2017.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000950-53.2017.8.26.0312

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO BORGES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

LUCIANO BORGES DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, e no artigo 121, § 2º, incisos III e V, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material (CP, artigo 69) e na forma da Lei nº 11.340/2006, porquanto, segundo a descrição fática contida na denúncia, no dia 24 de setembro de 2017, por volta de 11h00, na residência localizada na Rua Professor Francisco Arcelino do Amaral, nº 528, Bairro Vila Sanches, nesta cidade e Comarca de Juquiá, por motivo fútil, com o emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e por razões da condição de sexo feminino, agindo com manifesto animus necandi, teria matado sua ex-companheira JENNIFER MORAES BELO, causando-lhe os ferimentos perfuro-cortantes descritos no laudo necroscópico (fls. 38 a 42), os quais deram causa à sua morte, por choque hemorrágico.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, com o emprego de meio cruel, para assegurar a execução do crime acima narrado, agindo com manifesto animus necandi, teria tentado matar FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, somente não consumando o delito por circunstância alheias à sua vontade, isto é pelo fato de a vítima, após o primeiro golpe, ter conseguido fugir do local.

Aos 25.09.2017 foi decretada a prisão preventiva do acusado, conforme decisão de

fls. 13/16 do apenso próprio sob nº 0000867-37.2017.8.26.0312.

O respectivo mandado de prisão foi devidamente cumprido na mesma data a fls. 21/23 do referido apenso.

Cota de oferecimento e denúncia do Ministério Público a fls. 46/47 e 50/54, datadas de 01.11.2017.

A denúncia foi recebida aos 06.11.2017, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25.01.2018, sendo determinada ainda a expedição de carta precatória para a oitiva da vítima e de uma testemunha de acusação (fls. 56/57).

O réu foi devidamente citado pessoalmente a fls. 95/97.

Foi nomeado advogado dativo ao acusado a fls. 98, na pessoal do Dr. Ricardo Marcelo Gonçalves Arteiro.

Certidão do Cartório Distribuidor e Folha de Antecedentes juntadas a fls. 106/108, 109/110 e 187/189.

Apresentada resposta escrita à acusação a fls. 113.

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada neste Juízo a fls. 115/116 e 123/124, foram ouvidas duas testemunhas comuns; sendo requeridas perícias pela defesa.

Decisão a fls. 125, deferindo perícias nos celulares da vítima e do réu, bem como a reconstituição do crime.

A fls. 202 foi designado o interrogatório do réu neste Juízo e determinada expedição de carta precatória para a oitiva de uma das vítimas e duas testemunhas comuns. Concedido ao réu os benefícios da gratuidade de justiça.

O réu foi interrogado neste Juízo a fls. 240/241. Na oportunidade foi homologada a desistência do pedido de reconstituição dos fatos pela defesa.

Carta precatória juntada a fls. 292/319, na qual foram ouvidas uma das vítimas e duas testemunhas comuns.

Reanalisada e mantida a prisão cautelar do réu a fls. 396.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a pronúncia do réu eis que presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, bem como a inexistência de excludentes de antijuridicidade e de culpabilidade (fls. 397/401).

A defesa requereu a desclassificação para a figura típica do artigo 129, caput, do Código Penal ou improcedência, em relação ao crime tentado, bem como o afastamento das qualificadoras em relação ao crime consumado (fls. 413/417).

Por sentença proferida aos 17.11.2020, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, o réu foi PRONUNCIADO, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, nos termos da denúncia. Mantida a prisão preventiva do réu (fls. 421/422).

Recurso em sentido estrito pela defesa a fls. 423/427. Contrarrazões a fls. 430/435.

Mantida a sentença de pronúncia a fls. 437, sendo mantida também a prisão preventiva do réu.

Trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público aos 18.12.2020 (fls. 444).

Reanalisada e mantida a prisão preventiva a fls. 448.

Por decisão do V. Acórdão datado de 14.09,2021 foi negado provimento ao recurso (fls. 471/478).

Trânsito em julgado do V. Acórdão para o Ministério Público aos 07.10.2021 (fls. 483) e para a defesa aos 22.11.2021 (fls. 498).

Com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, determinou-se a manifestação das partes nos termos do artigo 422 do C.P.P. (fls. 490/491).

Reanalisada e mantida a prisão preventiva a fls. 490/491 e 503/504.

O Representante do Ministério Público manifestou-se a fls. 509, arrolando uma das vítimas e 04 testemunhas, em caráter de imprescindibilidade e requereu Folha de Antecedentes e Certidões atualizadas em nome do réu.

A defesa manifestou-se a fls. 514, arrolando uma das vítima e 03 testemunhas, sendo todas já arrolada pela acusação.

Integram os autos: Boletim de Ocorrência (fls. 3/5); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6/7); DVC a fls. 18/22, Cópias de Outro B.O. envolvendo as partes (24/31); Apreensão de celulares em poder do acusado (fls. 34/35); laudo pericial a fls. 38/42 e 323/325 (exame necroscópico da vítima com croqui dos ferimentos), Cópia da Certidão de Óbito da vítima a fls. 129; laudos periciais a fls. 131/133 (degravação de perícia nos celulares apreendidos); fls. 134/135 e 326/327 (corpo de delito da outra vítima); fls. 321/322 (exame de peças - faca e camisa); fls. 328/339 (local dos fatos); fls. 378/388 (Complementação do laudo de degravação de perícia nos celulares apreendidos).

VOTAÇÃO DOS JURADOS

Submetido o réu a julgamento, nesta data, através de quesitos individuais, os senhores jurados votaram da seguinte forma:

1 - Quanto à imputação do cometimento de crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Jennifer:

O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente (por mais de três votos) ao quesito "1", confirmando, portanto, a materialidade delitiva.

Ao quesito "2", o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente (por mais de três votos), confirmando, portanto, a autoria delitiva.

Ao quesito "3", acerca da absolvição do réu, os jurados responderam negativamente, por mais de três votos.

Ao quesito "4", quanto à prática do delito sob domínio de violenta emoção, os jurados responderam negativamente, por mais de três votos.

Ao quesito "5", quanto à prática do delito por motivo fútil, os jurados responderam positivamente, por mais de três votos.

Ao quesito "6", quanto à prática do delito utilizando meio cruel, os jurados

responderam positivamente, por mais de três votos.

Ao quesito "7", quanto à prática do delito utilizando recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, os jurados responderam positivamente, por mais de três votos.

Ao quesito "8", quanto à prática do delito por razões da condição do sexo feminino, os jurados responderam positivamente, por mais de três votos.

2 - Quanto à imputação do cometimento de crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Francisco:

O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente (por mais de três votos) ao quesito "1", confirmando, portanto, a materialidade delitiva.

Ao quesito "2", o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente (por mais de três votos), confirmando, portanto, a autoria delitiva.

Ao quesito "3", referente a tentativa do crime de homicídio, os jurados responderam, também, afirmativamente, por mais de três votos.

Ao quesito "4", acerca da absolvição do réu, os jurados responderam negativamente, por mais de três votos.

Ao quesito "5", quanto à prática do delito utilizando meio cruel, os jurados responderam negativamente, por mais de três votos.

Ao quesito "6", quanto à prática do delito para assegurar a execução de outro crime, os jurados responderam positivamente, por mais de três votos.

Saliento que houve expressa concordância da acusação e da defesa com a formulação dos quesitos.

Por fim, observo que as teses defensivas foram quesitadas antes das teses da acusação, pelo princípio da plenitude de defesa, consoante jurisprudência pátria (REsp n. 1.509.504/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2015).

Desta feita, é de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI (homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel, pelo meio que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino - vítima JENNIFER), e no artigo 121, §2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, (homicídio qualificado pela prática a fim de garantir a execução de outro crime, na modalidade tentada - vítima FRANCISCO), todos do Código Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena, em consonância com o sistema trifásico.

Homicídio Qualificado Consumado contra a vítima JENNIFER

O crime é qualificado quando existente alguma circunstância que, pela lei, atribua ao delito novo intervalo de pena, bastando para tanto uma qualificadora. As demais, se existentes, serão cotejadas nas fases da dosimetria.

Nesse sentido, caso haja a previsão específica da qualificadora no rol de agravantes do Código Penal, a qualificadora não utilizada para atribuir novo intervalo de pena ao crime será cotejada na segunda fase da dosimetria.

Se não existir agravante específica, a qualificadora não utilizada será sopesada

como circunstância judicial.

Nesse sentido, por ser o crime qualificado porque praticado em razão das condições do sexo feminino, a pena base inicia-se em 12 anos.

Na primeira fase de dosimetria da pena, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, transcrito a seguir:

"Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)".

Quanto às circunstâncias relativas ao motivo fútil, ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, o júri já se manifestou, respondendo à quesitação formulada. Assim, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e pelo ne bis in idem, deixo de apreciar tais circunstâncias na primeira fase, considerando-as neutras, pois serão apreciadas como circunstâncias na segunda fase.

Quanto à culpabilidade, feitas as ponderações sobre a votação dos jurados, esta é a normal do tipo. Os antecedentes do réu são negativos, conforme certidão de fls. 536/539, com anotações por violência doméstica.

As circunstâncias, afora as já analisadas pelos jurados, extrapolam as normais do tipo. O homicídio foi praticado na frente dos avós e da mãe da vítima, que ainda tentaram intervir para evitar o pior. Em seu depoimento em juízo, a mãe chegou a dizer que, durante a execução do crime, a vítima olhou em seus olhos. O avô, por sua vez, um senhor de idade, também tentou intervir para ajudá-la, mas foi prontamente rechaçado pelo réu. A vítima chegou a se desvencilhar, mas foi perseguida pelo réu, que no caminho ainda teria ameaçado a mãe caso ela interviesse. Após, o réu ingressou no quarto em que estava a vítima para prosseguir no cometimento do delito, tudo isso relevando as circunstâncias que, de forma peculiar, impactaram negativamente o fato.

As consequências do delito também desbordam daquelas já previstas pelo legislador na criminalização do homicídio qualificado. O filho do casal, que havia saído do local do delito pouco tempo antes de sua consumação, perdeu sua mãe, morta violentamente, e igualmente o pai, que é agora condenado pelo delito de homicídio. Os avós da vítima foram obrigados a se mudar do local onde ocorreu o crime, para evitar as lembranças da tragédia, como informou o avô em juízo.

A personalidade do réu é igualmente valorada negativamente, pois se apurou nos autos que ele vinha ameaçando a vítima e já teria inclusive a agredido, motivando a concessão de medida protetiva e a fuga da vítima, que se refugiou na cidade de Praia Grande.

Quanto à conduta social, nada há nos autos que permita a valoração negativa.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, não há provas de que tenha influenciado para a prática do delito. Ao contrário, a vítima agiu para evitá-lo, tanto que havia fugido da cidade em que residia, a fim de esquivar-se do contato com o réu.

Assim, a pena-base do réu fica incrementada em um quarto, atingindo 15 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento das qualificadoras relativas ao motivo fútil, ao meio cruel, e ao recurso que dificultou a defesa da ofendida pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, utilizadas aqui como circunstâncias agravantes genéricas, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea "a", "c" e "d", do Código Penal, é devido novo incremento da pena.

Aqui, o aumento se justifica não pelo número de qualificadoras utilizadas como agravantes, mas pelas circunstâncias concretas que elas envolvem. O delito foi praticado por simples inconformismo do réu em relação à decisão da vítima quanto ao término do relacionamento. Para dar cabo à vida da vítima, o réu desferiu quase 15 golpes de faca, nas mais diversas regiões. A vítima tentava fugir e suplicava para não ser morta, o que evidencia a extrema crueldade. Por fim, a vítima foi surpreendida quando estava de costas, em seu ambiente familiar, acompanhada de seus parentes, em evidente situação que reduz o estado de alerta da vítima, que jamais esperaria ser violentada naquele contexto. São essas as peculiaridades que desbordam da previsão abstrata das agravantes, recomendando o incremento de pena ora determinado.

Não há a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 536/539.

Observe que, por outro lado, há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), a qual inclusive tem caráter preponderante. Embora com ressalvas em relação à dinâmica dos fatos, é certo que o réu confessou o delito.

Assim, sopesadas as circunstâncias, incremento a pena em um quinto.

Com isso, a pena é fixada em 18 anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Portanto, fixo a pena em 18 anos de reclusão em relação ao delito de homicídio qualificado consumado praticado contra a vítima Jennifer Moraes Belo, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Homicídio Qualificado Tentado contra a vítima FRANCISCO

O crime é qualificado quando existente alguma circunstância que, pela lei, atribua ao delito novo intervalo de pena, bastando para tanto uma qualificadora. As demais, se existentes, serão cotejadas nas fases da dosimetria.

Nesse sentido, caso haja a previsão específica da qualificadora no rol de agravantes do Código Penal, a qualificadora não utilizada para atribuir novo intervalo de pena ao crime, será cotejada na segunda fase da dosimetria.

Se não existir agravante específica, a qualificadora não utilizada será usada como circunstância judicial.

Nesse sentido, por ser o crime qualificado pela prática a fim de garantir a execução de outro delito (art. 121, §2º, III, CP), a pena base inicia-se em 12 anos.

Na primeira fase de dosimetria da pena, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, transcrito a seguir:

"Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)".

Quanto à culpabilidade, é a normal do tipo. Os antecedentes do réu na certidão de fls. 536/539 geram maus antecedentes.

As circunstâncias, afora as já analisadas pelos jurados, são as normais do tipo.

As consequências do delito em relação ao réu Francisco, igualmente, encontram-se entre as já previstas pelo legislador na criminalização do homicídio qualificado em sua modalidade tentada.

A personalidade do réu merece ser valorada negativamente, pelas mesmas razões já consideradas acima, pois se apurou nos autos que ele vinha ameaçando a vítima Jennifer e já teria inclusive a agredido, motivando a concessão de medida protetiva e a fuga da vítima, que se refugiou na cidade de Praia Grande.

A conduta social não suscita incremento de pena, à míngua de provas nos autos que permitam a valoração negativa dessa circunstância.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, este não pode ser valorado negativamente, visto que o réu Francisco agiu em evidente legítima defesa de terceiro.

Assim, a pena-base do réu, incrementada em um sexto, vai a 14 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há a agravante da reincidência, consoante certidão de fls. 536/539.

Observo, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), a qual inclusive tem caráter preponderante. Embora com ressalvas em relação à dinâmica dos fatos, é certo que o réu confessou o delito. Assim, reconduzo a pena ao mínimo legal, ficando a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Presente a causa de diminuição de pena atinente à tentativa, de natureza cruenta, visto que atingida a integridade física da vítima. Por outro lado, não há notícia de que a vítima tenha corrido sério risco de morte. Assim, justifica-se a diminuição em patamar intermediário pelo iter criminis percorrido.

Portanto, fixo a pena definitiva, com redução de metade, em 6 anos de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

DO CONCURSO DE DELITOS

O concurso a ser aplicado é o material, porque os delitos não preencheram todos os requisitos de outro concurso, como concurso formal, pois há condutas distintas, ou crime continuado, porque não foi preenchido o requisito subjetivo, qual seja, a existência de plano previamente elaborado pelo agente, consoante a jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA REVISTA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO. 1. Nos moldes do art. 580 do CPP, "a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 2. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias" (AgRg no AREsp 531.930/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 13/2/2015). 4. No caso, deve ser reconhecida a configuração da continuidade delitiva entre os crimes, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício. Perpetrados crimes da mesma espécie em comarca limítrofes, com o mesmo modus operandi, o simples fato de ter decorrido prazo um pouco superior a 30 dias entre a terceira conduta e a última conduta não afasta a viabilidade da concessão do referido benefício. 5. Pedido de extensão deferido a fim de estabelecer a pena do requerente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. (PExt no HC 490.707/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 08/09/2020).

O agente confirmou em juízo que, apenas após ser atacado com uma picareta pela vítima Francisco, quando já havia iniciado os ataques contra Jennifer, resolveu atacá-lo, o que afasta o requisito do liame subjetivo, consistente no planejamento delitivo único.

Assim, aplico o concurso material (art. 69, CP), uma vez que, por condutas distintas, o réu deu causa a dois crimes diferentes, não havendo unidade de requisitos subjetivos, conforme mencionado.

Assim, somam-se as penas:

* 18 anos de reclusão; e

* 6 anos de reclusão

Portanto, a pena definitiva deve ser fixada em 24 anos de reclusão.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso

II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Assim, pela quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 33, §2º, "a", CP).

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada, bem como o fato de o crime ter sido cometido mediante violência contra a pessoa, incabível é a substituição do art. 44 do Código Penal (art. 44, I, CP).

Também em virtude do quantum da pena privativa de liberdade cominada, inaplicável é a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (art. 387, CPP) a pretensão punitiva para condenar LUCIANO BORGES DA SILVA como incurso no artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI (motivo fútil, com o emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e por razões da condição de sexo feminino), do Código Penal, quanto à vítima JENNIFER, e no artigo 121, §2º, inciso V (para assegurar a execução do crime acima narrado), na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima FRANCISCO.

Por consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 24 anos de reclusão em regime inicial fechado.

O réu não poderá recorrer da presente sentença em liberdade, visto que as mesmas razões que recomendaram sua custódia cautelar no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, sua soltura, neste momento, imporia evidente vulneração à ordem

pública, dada as circunstâncias em que se deu o crime, com acentuada violência. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Nos termos do artigo 93, inciso II, do Código Penal, decreto a incapacidade do réu para o exercício do poder familiar, em virtude do cometimento de crime doloso sujeito à pena de reclusão cometido contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar.

Custas pelo condenado, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Comunique-se o IIRGD sobre o desfecho desta ação penal.

Após certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no sistema apropriado e oficie-se a Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos.

Registre-se, diligenciando a serventia também com as demais formalidades de praxe.

Sentença proferida no Tribunal do Júri da Comarca de Juquiá, aos 12 de maio de 2022, às 16h40min, saindo os presentes dela intimados.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Juiz Presidente